



DeliveryOS

Contrato de Prestação de Serviços de Software

Licença de uso na modalidade Serviço (SaaS)

Documento-mestre

Este contrato vale para todos os clientes e **não é assinado individualmente**. Quem assina a Proposta Comercial adere automaticamente a estes termos, publicados em **deliveryos.food/contrato**.

Partes

CONTRATADA: LAB OF CHANGE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 38.613.971/0001-80, com sede em endereço completo, doravante denominada **DELIVERY OS**.

CONTRATANTE: a pessoa jurídica qualificada na Proposta Comercial que faz referência a este instrumento, doravante denominada **CLIENTE**.

1. Objeto

1.1. Este contrato tem por objeto a **licença de uso, não exclusiva e intransferível, de software na modalidade Serviço (SaaS)** denominado **Delivery OS**, acessível pela internet em deliveryos.food, destinado à consolidação, análise e gestão de dados operacionais e financeiros de operações de delivery.

1.2. A contratação **não implica venda, cessão ou transferência** do software, do código-fonte ou de qualquer direito de propriedade intelectual. O CLIENTE adquire exclusivamente o direito de uso, pelo prazo e nas condições aqui previstos.

1.3. O escopo funcional efetivamente contratado — plano, número de lojas, integrações e serviços adicionais — é o descrito na **Proposta Comercial**, que integra este contrato para todos os fins.

2. Vigência e renovação

2.1. Este contrato vigora pelo prazo mínimo de **12 (doze) meses**, contados da data de aceite da Proposta Comercial.

2.2. Ao final do prazo, o contrato é **renovado automaticamente por sucessivos períodos de 12 (doze) meses**, nas mesmas condições, salvo se qualquer das partes manifestar por escrito a intenção de não renovar com **antecedência mínima de 30 (trinta) dias** do término do período vigente.

2.3. A renovação automática não dispensa a comunicação prevista na cláusula 4.4 (reajuste), que deve ser enviada ao CLIENTE antes do início do novo período.

3. Prazo mínimo, rescisão e multa

3.1. Qualquer das partes pode rescindir este contrato **imotivadamente**, mediante aviso escrito com **30 (trinta) dias** de antecedência.

3.2. A rescisão pelo CLIENTE antes do término do período de 12 meses em curso sujeita-o ao pagamento de multa compensatória equivalente a 50% das mensalidades vincendas até o fim do período, sem prejuízo dos valores já vencidos.

⚠ Decisão comercial pendente — apagar este bloco antes de publicar

Esta é a cláusula de fidelidade e há três desenhos usuais: **(a)** multa de 50% das parcelas vincendas (redação acima); **(b)** devolução do desconto de fidelidade — cobra-se a diferença entre o preço praticado e o de tabela, sobre os meses já usados. É a mais defensável juridicamente e a mais fácil de justificar ao cliente; **(c)** sem multa, com aviso de 30 dias — menos atrito na venda, sem previsibilidade de receita. Ver também a nota da cláusula 4.6.

- 3.3.** Este contrato pode ser rescindido de pleno direito, independentemente de aviso, nas hipóteses de:
- a. inadimplemento não sanado em **30 (trinta) dias** contados do vencimento;
 - b. uso do software para finalidade ilícita, ou em violação às cláusulas 7 e 8;
 - c. decretação de falência, recuperação judicial ou insolvência de qualquer parte.

3.4. A rescisão não desobriga o CLIENTE dos pagamentos vencidos e não elimina o direito à exportação dos dados prevista na cláusula 12.

4. Preço, faturamento e reajuste

4.1. A remuneração é **mensal** e calculada no modelo **primeira loja + lojas adicionais**, conforme o plano contratado e os valores vigentes na Proposta Comercial.

4.2. O número de lojas é apurado **automaticamente pelo sistema**, considerando as unidades ativas. A inclusão de lojas ao longo do mês gera cobrança proporcional a partir da ativação; a exclusão passa a valer no ciclo seguinte.

4.3. O faturamento é realizado por meio da plataforma **Asaas**, com emissão automática de **NFS-e**, aceitos cartão de crédito, boleto bancário e PIX.

4.4. Os valores são reajustados **anualmente**, na data de aniversário do contrato, pela variação positiva do **IPCA/IBGE** acumulado nos 12 meses anteriores, ou por índice que o substitua. O CLIENTE será comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

4.5. O atraso no pagamento sujeita o CLIENTE a **multa de 2%** sobre o valor devido, **juros de mora de 1% ao mês** pro rata die e correção monetária. Persistindo o atraso por mais de **10 (dez) dias**, a DELIVERY OS poderá **suspender o acesso** ao software, mediante aviso prévio, sem que isso configure rescisão nem interrompa a contagem das mensalidades.

4.6. Alterações de plano solicitadas pelo CLIENTE são processadas com **proratação** no ciclo vigente.

⚠ Conflito com a assinatura self-service — decidir antes de publicar

Hoje a assinatura do Delivery OS é **self-service e mensal**, contratada no próprio sistema via Asaas. Um contrato com prazo mínimo de 12 meses **não se aplica a quem assina pelo site** — o aceite ali é dos Termos de Uso, não desta proposta. É preciso escolher: **(a)** este contrato vale só para clientes fechados por proposta comercial e o self-service segue mensal sem fidelidade; ou **(b)** o fluxo self-service passa a exigir o mesmo aceite de 12 meses, o que exige mudar a tela de assinatura e o checkout. **Recomendação: (a)** — trava de 12 meses em compra self-service no cartão gera contestação (chargeback) e reclamação em órgão de defesa do consumidor.

5. Disponibilidade e suporte

5.1. A DELIVERY OS empreenderá seus melhores esforços para manter o software disponível **24 horas por dia, 7 dias por semana**, com meta de disponibilidade mensal de **99%**, excluídas do cálculo:

- a. janelas de manutenção programada, comunicadas com antecedência mínima de 24 horas;
- b. indisponibilidades causadas por terceiros (cláusula 6);
- c. casos fortuitos ou de força maior;
- d. interrupções decorrentes de ato ou omissão do próprio CLIENTE.

5.2. O suporte é prestado **pelo chat dentro do próprio sistema e por e-mail**, em dias úteis, das **9h às 18h (horário de Brasília)**, com prazo de primeira resposta de até **1 (um) dia útil**.

5.3. A DELIVERY OS realiza **rotinas automáticas de backup** dos dados do CLIENTE, com retenção mínima de **7 (sete) dias**.

6. Integrações com plataformas de terceiros

6.1. O software integra-se, quando disponível e autorizado, às plataformas **iFood, 99 Food, Keeta, Cardápio Web** e outras que venham a ser incorporadas.

6.2. Tais plataformas são **terceiros independentes**. A DELIVERY OS **não responde** por: indisponibilidade, lentidão, alteração, descontinuação ou limitação de suas APIs; recusa, atraso ou revogação de autorizações; incorreção dos dados por elas fornecidos; nem por mudanças em suas políticas comerciais ou técnicas.

6.3. A ativação da integração **depende de autorização expressa do CLIENTE** (ou do proprietário da loja) nos portais das respectivas plataformas. A DELIVERY OS não tem meio de conceder, acelerar ou reverter essa autorização.

6.4. Na indisponibilidade de qualquer integração, o software permanece plenamente utilizável por **importação manual de relatórios (planilhas)**, o que não configura descumprimento contratual nem enseja abatimento de mensalidade.

6.5. Os dados apresentados são **reproduções do que a plataforma de origem fornece**. Divergências em relação ao portal da plataforma devem ser tratadas junto à plataforma; a DELIVERY OS auxiliará na apuração, sem assumir responsabilidade pelo conteúdo de origem.

7. Obrigações do cliente

7.1. Fornecer informações cadastrais verdadeiras, completas e atualizadas, respondendo por sua exatidão.

7.2. Zelar pelo sigilo das credenciais de acesso, respondendo por todo uso realizado por meio delas. Recomenda-se a ativação da **verificação em duas etapas**, disponível no sistema.

7.3. Utilizar o software conforme a legislação vigente, abstendo-se de:

- a. ceder, sublicenciar, revender ou compartilhar o acesso com terceiros não autorizados;
- b. realizar engenharia reversa, descompilação ou tentativa de extração do código-fonte;
- c. empregar meios automatizados de coleta massiva de dados (scraping) ou que comprometam a estabilidade do serviço;
- d. inserir conteúdo ilícito, ofensivo ou que viole direitos de terceiros.

7.4. Manter as autorizações necessárias junto às plataformas de delivery e comunicar prontamente qualquer revogação.

7.5. Efetuar os pagamentos nos prazos ajustados.

8. Obrigações da Delivery OS

8.1. Disponibilizar o software conforme o plano contratado, nos termos da cláusula 5.

8.2. Prestar suporte técnico no escopo e horários da cláusula 5.2.

8.3. Adotar medidas técnicas e administrativas de **segurança da informação** compatíveis com o estado da técnica, incluindo criptografia em trânsito, controle de acesso por perfil e isolamento lógico entre clientes.

8.4. Comunicar ao CLIENTE, com antecedência razoável, alterações relevantes de funcionalidade que impactem seu uso.

8.5. Manter sigilo sobre os dados do CLIENTE, nos termos das cláusulas 9 e 10.

9. Propriedade intelectual e titularidade dos dados

9.1. O software Delivery OS, sua marca, código-fonte, arquitetura, telas, documentação e todo elemento que o compõe são de **titularidade exclusiva da DELIVERY OS**, protegidos pela Lei nº 9.610/1998 e pela Lei nº 9.609/1998.

9.2. Os dados inseridos ou importados pelo CLIENTE são de sua exclusiva titularidade. A DELIVERY OS não adquire qualquer direito sobre eles, utilizando-os apenas para prestar o serviço contratado.

9.3. A DELIVERY OS poderá utilizar **dados agregados, estatísticos e anonimizados** — que não permitam identificar o CLIENTE, suas lojas ou pessoas naturais — para fins de melhoria do produto, benchmarking de mercado e comunicação institucional.

9.4. Sugestões e ideias de melhoria enviadas pelo CLIENTE podem ser implementadas livremente pela DELIVERY OS, sem gerar direito a remuneração ou coautoria.

10. Proteção de dados pessoais (LGPD)

10.1. As partes se obrigam ao cumprimento da **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)**.

10.2. Para os dados pessoais tratados no âmbito deste contrato, o **CLIENTE atua como CONTROLADOR** e a **DELIVERY OS como OPERADORA**, tratando os dados exclusivamente conforme as instruções do CLIENTE e para as finalidades do serviço.

10.3. A DELIVERY OS poderá utilizar **suboperadores** (provedores de infraestrutura, armazenamento, comunicação e processamento), comprometendo-se a exigir deles nível de proteção equivalente. A relação atualizada está publicada na Política de Privacidade em deliveryos.food/privacidade.

10.4. Em caso de **incidente de segurança** que possa acarretar risco relevante aos titulares, a DELIVERY OS comunicará o CLIENTE **em até 48 (quarenta e oito) horas** da ciência do fato, com as informações disponíveis para que este cumpra seus deveres perante a ANPD e os titulares.

10.5. A DELIVERY OS auxiliará o CLIENTE, na medida do razoável, no atendimento a requisições de titulares e da autoridade nacional.

10.6. Encerrado o contrato, aplica-se a cláusula 12.

11. Confidencialidade

11.1. Cada parte obriga-se a manter sigilo sobre informações confidenciais da outra a que tenha acesso, não as divulgando a terceiros sem autorização escrita.

11.2. A obrigação subsiste por **5 (cinco) anos** após o término do contrato.

11.3. Não se consideram confidenciais informações públicas, já conhecidas licitamente ou cuja divulgação seja exigida por lei ou ordem de autoridade competente — hipótese em que a parte requerida comunicará a outra previamente, se permitido.

12. Encerramento: exportação e eliminação dos dados

12.1. Encerrado o contrato por qualquer motivo, o CLIENTE terá **30 (trinta) dias corridos** para exportar seus dados pelas funcionalidades disponíveis no sistema.

12.2. Findo esse prazo, a DELIVERY OS procederá à **eliminação definitiva** dos dados, ressalvada a conservação exigida por obrigação legal ou regulatória, e daqueles já anonimizados na forma da cláusula 9.3.

12.3. A exportação de dados em formato ou volume não contemplado pelas funcionalidades padrão poderá ser prestada como serviço adicional, mediante orçamento.

13. Limitação de responsabilidade

13.1. O software é ferramenta de **apoio à gestão**. As decisões de negócio, fiscais, contábeis e financeiras tomadas a partir das informações apresentadas são de **responsabilidade exclusiva do CLIENTE**.

13.2. As análises geradas por **inteligência artificial** (Nino AI, Diagnóstico e demais recursos de IA) são **sugestões automatizadas**, não constituem aconselhamento profissional e devem ser conferidas antes de qualquer decisão.

13.3. A responsabilidade total da DELIVERY OS, por qualquer causa, fica limitada ao **valor efetivamente pago pelo CLIENTE nos 12 (doze) meses anteriores** ao evento que lhe deu origem.

13.4. Nenhuma das partes responde por **lucros cessantes, perda de oportunidade, dano indireto ou dano reflexo**.

13.5. As limitações desta cláusula **não se aplicam** a casos de dolo, fraude ou violação de dever legal imperativo.

14. Disposições gerais

14.1. Alterações do contrato. A DELIVERY OS poderá alterar este instrumento, publicando a nova versão em [deliveryos.food/contrato](#) e comunicando o CLIENTE com **30 (trinta) dias** de antecedência. Havendo alteração substancialmente desfavorável, o CLIENTE poderá rescindir sem multa dentro desse prazo.

14.2. Cessão. O CLIENTE não pode ceder este contrato sem anuência escrita. A DELIVERY OS poderá cedê-lo em caso de reorganização societária, fusão, incorporação ou alienação de ativos, mantidas as condições contratadas.

14.3. Assinatura eletrônica. As partes reconhecem a **validade jurídica plena da assinatura eletrônica**, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020, dispensadas testemunhas e via física.

14.4. Força maior. Nenhuma parte responde por descumprimento decorrente de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil.

14.5. Independência das cláusulas. A nulidade de uma cláusula não contamina as demais.

14.6. Tolerância. A tolerância quanto ao descumprimento de qualquer obrigação não implica novação nem renúncia de direito.

14.7. Ausência de vínculo. Este contrato não gera vínculo empregatício, societário ou de exclusividade entre as partes.

14.8. Foro. Fica eleito o foro da comarca de **cidade / UF**, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Publicação

Documento publicado em **<https://www.deliveryos.food/contrato>** — versão 1.0. Opcionalmente, registrar em Cartório de Registro de Títulos e Documentos para dar data certa e oponibilidade a terceiros, citando o número do registro na Proposta Comercial.